

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕12号

纪律处分决定书

当事人：钟洁，女，1989年10月出生，登记为嘉兴绿合创业投资有限公司（以下简称绿合创投）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向钟洁送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕389号）。钟洁未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，绿合创投存在以下违规行为：

（一）提交不真实、不准确信息

根据绿合创投提供的书面情况说明，绿合创投在登记为私募基金管理人之前，主要从事咨询服务、融资对接、申报辅导等非私募业务并收取服务费。但是绿合创投在申请私募基金管理人登记时提交的《法律意见书》存在如下表述：“公司自设立以来，已实际开展的业务为利用自有资金进行股权投资，除

此之外未从事其他业务”。综上，绿合创投在登记为私募基金管理人之前从事了居间服务等业务并收取服务费，但是在《法律意见书》中否认从事“利用自有资金进行股权投资”以外的业务。相关行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第四条关于私募基金管理人应当提供私募基金登记和备案所需的文件和信息，保证所提供文件和信息真实性、准确性、完整性的规定。

（二）未适当履行信息披露义务

根据绿合创投书面情况说明、上海某公司与钟洁签署的顾问协议及银行转账凭证，上海某公司曾于2018年分5次向钟洁转账24万元，并于2018年通过“平湖绿合股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“平湖绿合基金”）对上海某公司进行投资。2019年6月，绿合创投登记为私募基金管理人，并且于同期变更为“平湖绿合基金”的私募基金管理人。“平湖绿合基金”对上海某公司的投资持续至2022年1月，并且投资期间钟洁曾担任绿合创投合规风控负责人。前述上海某公司向钟洁转账事项与“平湖绿合基金”管理存在利益冲突，但是绿合创投在变更为“平湖绿合基金”的私募基金管理人后未就该相关事项向投资者进行披露。相关行为违反了《私募投资基金信息披露管理办法》第九条关于信息披露义务人应当向投资者披露可能存在的利益冲突信息的规定。

以上行为有绿合创投书面情况说明、《顾问协议》、银行转账凭证等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据绿合创投提供的人员任职材料及登记信息，钟洁自2020

年3月至今任绿合创投合规风控负责人，应当为第二项违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对钟洁进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2025年1月12日



抄送：证监会市场二司（清整办），浙江证监局。
